

방송문화진흥회법 일부개정법률안(대안)

검 토 보 고

I. 주요내용

- 방송문화진흥회 이사의 수를 13명으로 증원하고, 이사는 국회 교섭단체, 진흥회가 최다출자자인 방송사업자의 시청자위원회 및 임직원, 방송미디어 관련 학회, 변호사 단체 등이 추천하는 사람을 방송통신위원회가 임명하되, 결격사유에 해당하지 않고 추천한 날로부터 14일이 경과하면 즉시 임명된 것으로 간주함(안 제6조제1항 및 제4항).
- 진흥회가 최다출자자인 방송사업자의 사장 추천에 관한 사항은 사장후보추천위원회가 추천한 날부터 14일 이내에 재적이사 5분의 3 이상의 찬성으로 의결하며, 해당 기간 내에 의결되지 아니하는 경우에는 마지막 투표일로부터 14일 이내에 결선투표를 하여, 다수득표자를 추천함(안 제9조제4항 및 제5항).
- 진흥회가 최다출자자인 방송사업자의 사장후보국민추천위원회는 성별, 연령, 지역 등을 고려하여 100명 이상의 위원으로 구성하며, 기타 구성 및 운영 등과 관련한 기본적인 사항을 정함(안 제10조의3 신설).

Ⅱ. 검토 의견

1. 이사회 기능에 방송문화진흥회 감사의 임명제청 추가

- 현행법 제6조제5항¹⁾은 방송문화진흥회의 감사는 방송통신위원회가 임명한다고 규정하고 있으나, 개정안 제6조제6항²⁾은 이사회 제청으로 감사를 임명하도록 하고 있음.
- 따라서, 이사회 기능을 규정하고 있는 안 제10조에 제10호의3을 신설하여 감사의 임명제청을 추가하는 것이 바람직할 것으로 보임.

개 정 안	수정의견
제10조(이사회 기능) 이사회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다. 1. ~ 10. (현행과 같음) 10의2. 제10조의3에 따른 사장후보국민추천위원회의 구성과 운영 <u><신 설></u>	제10조(이사회 기능) 이사회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다. 1. ~ 10. (현행과 같음) (개정안과 같음) 10의3. 제6조제6항에 따른 감사의 임명제청

2. 그 밖의 사항

그 밖의 개정안의 체계와 자구를 검토한 결과, 경미한 자구 수정

1) 제6조(임원) ⑤ 감사는 방송통신위원회가 임명한다.

2) 안 제6조(임원) ⑥ 감사는 이사회 제청으로 방송통신위원회가 임명한다.

이 필요하다고 보이며, 자세한 수정사항은 주서본을 참고하여
주시기 바람.

(전문위원 박 혜 진)